



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

V SEZIONE

Volontaria giurisdizione

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Silvio Cinque Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice rel

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

TRA

Parte_1 nato a Roma il 22/01/1945 e residente in Ponte in Valtellina (SO) Via Rhon 5, cf *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cannizzaro

-ricorrente-

E

CP_1 codice fiscale c.f. *C.F._2* nato a Roma il 21 maggio 1951

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Baudino

- resistente-

Oggetto : revoca giudiziale amministratore

1. *Parte_1* proprietario dell'unità immobiliare sita in Roma Via di Monte Giordano n. 62 int. 12., ha adito il Tribunale chiedendo ex articolo 1129 c.c. la

revoca dell'Amministratore di Parte_2 , nominato per tale carica con delibera dell'assemblea condominiale del 23/02/2023.

L'immobile in questione, essendo stato costruito da oltre 50 anni, ricade nell'obbligo di acquisizione del Certificato di Idoneità Statica (CIS) ai sensi delle normative vigenti nel Comune di Roma nonché delle ordinanze specificatamente emesse. Nel 1987 si sono verificate gravi lesioni a tutta altezza sulla facciata su strada a causa di un grave cedimento in fondazione e la rottura di una trave portante del tetto condominiale, che ha interessato tutta la copertura sovrastante la soffitta condominiale ed il sottostante int. 3. Intervenne allora il Comune di Roma e la Commissione per gli stabili pericolanti, che dispose lo sgombero immediato del fabbricato sino alla indifferibile esecuzione di tutti gli interventi di consolidamento ed alla loro certificazione finale da parte del tecnico che avrebbe diretto i lavori. Dal 9 dicembre 2015 il fabbricato è privo del Certificato di Idoneità Statica.

A seguito di interventi effettuati da taluni dei condomini che – per quanto sopra già detto – hanno portato alla revoca inevitabile del certificato di idoneità statica allora esistente - è stata richiesta ripetutamente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, riportando tutti i collegamenti le strutture portanti condominiali nella situazione in cui erano in precedenza ai loro lavori ed alle manomissioni effettuate.

Nonostante le reiterate segnalazioni del ricorrente l'amministratore non ha mai avviato le procedure necessarie per la richiesta del certificato di idoneità statica, omettendo di adempiere agli obblighi normativi in materia di sicurezza e non ne ha informato l'assemblea , violando l'obbligo di informazione e diligenza previsto dall'art. 1129, comma 7, c.c. e quello di compiere atti conservativi delle parti comuni ai sensi dell'Art. 1130, n. 4, cod. civ. .

Ha, quindi, concluso il ricorrente chiedendo: *"1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1129 c.c. per la revoca dell'amministratore del Parte_3 [...] 2. Disporre la revoca dell'amministratore pro tempore, Arch. CP_1 per gravi irregolarità nella gestione dell'immobile e per la violazione degli obblighi relativi alla sicurezza statica dell'edificio. Condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio"*

2.Si è costituito CP_1 replicando che i fatti dedotti dal ricorrente non trovano riscontro nella documentazione in atti che è circoscritta al solo fascicolo relativo all'ottenimento del certificato di idoneità statica nel 1991 , mentre manca una perizia tecnica corredata da foto oppure un verbale di intervento dei VV.FF e/o o altro documento di altre autorità competenti attestanti, all'epoca della disposta revoca del certificato, le gravi manomissioni delle strutture portanti del fabbricato con loro descrizione e collocazione temporale, il pericolo di crollo nonché l'urgente necessità di ripristino delle

condizioni di sicurezza del fabbricato.

E' significativo che dopo la comunicazione del 9 dicembre 2015 e a fronte del silenzio delle autorità competenti, il ricorrente non le ha sollecitate come pure non risultano in atti diffide inviate nel tempo ai proprietari dell'appartamento interno 3 e abbia poi atteso, 8 anni per richiedere in assemblee condominiali e direttamente all'amministratore, di far redigere da parte di tecnici ed a loro cura e spese un Certificato di Idoneità Statica del Fabbricato. Le prime segnalazioni del ricorrente successive a quella del 9 dicembre 2015 sono quelle inviate all'attuale amministratore **CP_1** a partire dal 19 maggio 2023.

In caso di atti abusivi di un bene **CP_2** anche i singoli condomini, hanno legittimazione processuale indipendentemente dal **Parte_2** per proporre azione di ripristino dello stato dei luoghi sempre ove ne sussistano i presupposti, non provati nel caso di specie .

L'odierno amministratore resistente , pur non avendo rinvenuto nel carteggio consegnato dall'ex amministratore al momento del passaggio delle consegne alcun documento afferente il certificato di idoneità statica per il fabbricato, si è fatto da subito parte diligente segnalando sia all'attuale proprietario dell'interno 3 **Parte_4**

e sia agli ex proprietari **Controparte_3** e **Controparte_4** che hanno venduto l'appartamento al Sig. **Parte_4** , le contestazioni dell'Ing. **Pt_1** richiedendo chiarimenti e documentazione a supporto. I chiarimenti sono stati forniti direttamente dall'Architetto **Testimone_1** figlia degli ex proprietari , con comunicazione e-mail ricevuta dall'amministratore il 16 settembre 2024 dove, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Architetto **CP_1** a seguito delle contestazioni del ricorrente circa la presunta sostituzione delle capriate in legno con quelle di ferro in pregiudizio della garanzia statica del tetto, negano di aver eliminato alcuna capriata, sia di legno e sia di ferro che, sempre a loro dire, furono fatte mettere dall'Ing, **Pt_1** durante i lavori di consolidamento del fabbricato, affermando che le capriate in ferro erano presenti al momento del loro acquisto e che i lavori all'interno dell'appartamento iniziarono all'incirca nel 1998 consistendo in una diversa distribuzione interna e creazione di soppalco, da cui la successiva richiesta di condono nel 2004 concluso positivamente nel 2021 con successiva domanda di agibilità allegata

Per le stesse ragioni non sussiste neppure l' invocata violazione dell'articolo 1129 comma 7 c.c. fermo restando che, in ogni caso, l'amministratore ha informato non solo il ricorrente ma i restanti condomini interessati.

Stesse considerazioni valgono per l'allegata ostruzione della canna fumaria condominiale che sarebbe non funzionante in quanto ostruita a seguito di alcuni interventi asseritamente effettuati dal proprietario dell'appartamento sito all'interno 2. Manca
Pagina 3

qualsiasi documentazione in atti a comprova sia dell'esecuzione degli interventi attribuiti al proprietario dell'appartamento interno 2 e sia della ostruzione della canna fumaria condominiale .

In caso di pregiudizio derivante da un bene condominiale, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità anche i singoli condomini, al pari dell'amministratore ex art. 1130 comma 4 c.c., hanno legittimazione processuale indipendentemente dal Condominio per proporre azione di difesa delle parti comuni .

L'amministratore , comunque, si è fatto da subito parte diligente, segnalando all'attuale proprietario dell'interno 2 le contestazioni dell'Ing. **Pt_1** e richiedendo chiarimenti.

1. La domanda è infondata.

Posta la persistente essenziale natura non contenziosa del presente procedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1129 c.c. comma 11 , in qualunque momento l'incarico può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza indicata nell'art. 1136, 2 e 4 comma, c.c. senza che sia possibile in questa sede agire, in via preventiva e suppletiva rispetto alla volontà assembleare, tenuto conto dei limiti imposti al sindacato dell'autorità giudiziaria in materie di impugnazioni di delibere assembleari .

Il Tribunale ha, poi, già in più occasioni ricordato che la semplice esistenza di una non coincidenza tra il modulo comportamentale da tenere e quello effettivamente tenuto dall'amministratore non impone la revoca di quest'ultimo laddove non integri una condotta costituente una negligenza grave in relazione ai riflessi obiettivi che la stessa abbia avuto rispetto ad un ordinato assetto gestorio del **Parte_2** . Nell'odierna versione dell'art. 1129 c.c., quindi, il legislatore ha tipizzato alcune ipotesi costituenti gravi irregolarità nell'intento di predisporre astrattamente diversi indici ma la sussumibilità della singola condotta in una delle astratte tipizzazioni legislative, in realtà, costituisce per il giudice solo uno degli elementi in base ai quali apprezzare la sussistenza in concreto della lesione del vincolo fiduciario tra amministratore e condominio .

Nella specie il ricorrente non ha dimostrato fatti tali da giustificare la revoca dell'amministratore ed idonei ad attestare il venir meno di tale vincolo fiduciario. Le circostanze , infatti, che hanno portato lo stesso Ing. **Pt_1** a revocare la certificazione statica da lui stesso redatta attengono a lavori in alcuni appartamenti condominiali di cui manca documentazione a supporto , non acquisibile in questa sede. Come pure manca l'evidenza dell'ostruzione della canna fumaria a causa di lavori in altro appartamento condominiale e, comunque, ciò che emerge dalla corrispondenza in atti è un mancato contraddittorio tra gli stessi condomini non imputabile ad inadempienza dell'amministratore .

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti

p.q.m.

- rigetta il ricorso ;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del procedimento liquidate in Euro 2.000,00 oltre Iva, cap. e rimborso forfettario spese generali

Roma 1 ottobre 2025

Il Presidente

Silvio Cinque